

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 488/2536 บริษัท ชิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด โจทก์
นาย นิรันดร์ ห่อ ทองคำ กับพวก จำเลย
ป.วิ.พ. มาตรา 90

ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 90 บัญญัติไว้ความว่า คู่ความฝ่ายใดอ้างอิงเอกสารเป็นพยานหลักฐาน ให้ส่งให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งสำเนาเอกสารนั้น ๆ ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสามวันนั้นกฎหมายประสงค์ให้ฝ่ายที่ถูกอ้างอิงเอกสารมายันได้มีโอกาสตรวจสอบเอกสารก่อน จะได้ชักค้ำพยานได้ถูกต้องไม่เสียเปรียบแก่กันคำว่า "ส่งให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งสำเนาเอกสารนั้น ๆ" จึงมีความหมายว่า ส่งสำเนาเอกสารให้ถึงคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหากจะถือเอาวันที่ส่งสำเนาเอกสารเป็นสำคัญแล้วก็ย่อมเปิดช่องให้มีการเอาเปรียบแก่กันได้ เป็นการไม่ชอบด้วยเจตนารมณ์แห่งบทบัญญัติของกฎหมาย.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาเช่าซื้อเครื่องวีดีโอ จากโจทก์ จำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกัน จำเลยที่ 1 ผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อติดกันเกินกว่า 2 คราว โจทก์บอกเลิกสัญญาแล้ว ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันส่งคืนเครื่องวีดีโอแก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อย ถ้าไม่สามารถคืนได้ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ราคา 17,875 บาท

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ก่อนจำเลยที่ 1 ยื่นคำให้การโจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ 1 ศาลชั้นต้นอนุญาตและจำหน่ายคดีจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 2 ให้การว่า ผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ไม่ได้ลงลายมือชื่อในสัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่าซื้อเป็นนิติกรรมอำพรางสัญญาซื้อขายผ่อนส่ง กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโอนไปยังจำเลยที่ 1 ผู้ซื้อตั้งแต่วันทำสัญญาแล้ว จำเลยไม่เคยได้รับคำบอกเลิกสัญญาจากโจทก์ราคาทรัพย์สินที่โจทก์ระบุไว้ในสัญญาสูงกว่าราคาที่แท้จริงขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างสืบพยานโจทก์ คู่ความรับกันว่า โจทก์ส่งสำเนาเอกสารหมาย จ.2 ให้แก่จำเลยที่ 2 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2532 จำเลยที่ 2 ได้รับเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2532 และคดีนี้ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์วันที่ 25 เมษายน 2532 คู่ความตกลงทำกันเกี่ยวกับการส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวว่า หากศาลฟังว่าโจทก์ส่งสำเนาเอกสารก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสามวัน จำเลยที่ 2 ยอมแพ้คดีและคืนเครื่องวีดีโอที่เช่าซื้อแก่โจทก์ ถ้าคืนไม่ได้จะใช้ราคาแทน 10,675 บาท แต่หากศาลฟังว่าโจทก์ไม่ได้ส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสามวัน โจทก์ยอมแพ้คดี

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า โจทก์ไม่ได้ส่งสำเนาเอกสารหมาย จ.2 ให้จำเลยก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสามวัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 90 โจทก์จึงต้องแพ้คดีตามคำทำ พินิจฉัยยกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามที่โจทก์ฎีกาว่าโจทก์ได้ส่งสำเนาเอกสารหมาย จ.2 ให้แก่จำเลยที่ 2 ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสามวันตามที่

กฎหมายบัญญัติไว้แล้ว เพราะกฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าคู่ความอีกฝ่ายจะต้องได้รับ
สำเนาเอกสารนั้น ๆ ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสามวันหรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่า
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 90 บัญญัติไว้ความว่าคู่ความ
ฝ่ายใดอ้างอิงเอกสาร..เป็นพยานหลักฐาน...ให้ส่งให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งสำเนา
เอกสารนั้น ๆ ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสามวัน ฯลฯ นั้นเป็นความประสงค์ของ
กฎหมายที่ต้องการจะให้ฝ่ายที่อ้างเอกสารเป็นพยานส่งสำเนาให้อีกฝ่ายหนึ่งก่อนวัน
สืบพยานไม่น้อยกว่าสามวันเพื่อให้ฝ่ายที่ถูกอ้างเอกสารมายืนยันได้มีโอกาสตรวจสอบ
เอกสารก่อน จะได้ซักค้านพยานได้ถูกต้องไม่เสียเปรียบแก่กัน ดังนั้น คำว่า "ส่งให้
แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งสำเนาเอกสารนั้น ๆ" จึงมีความหมายว่าส่งสำเนาเอกสารให้
ถึงคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหากจะถือเอาวันที่ส่งสำเนาเอกสารเป็นสำคัญแล้วก็ย่อมเปิด
ช่องให้มีการเอาเปรียบแก่กันได้ดังจะเห็นได้ในคดีนี้ว่า โจทก์ส่งสำเนาเอกสารให้
จำเลยที่ 2 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2532 แต่จำเลยที่ 2 ได้รับ
สำเนาเอกสารเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2532 ก่อนวันสืบพยานโจทก์เพียงหนึ่งวัน จึงมี
เวลาที่จะตรวจสอบได้ไม่ถึงสามวันตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เป็นการไม่ชอบด้วย
เจตนารมณ์แห่งบทบัญญัติของกฎหมาย ถือว่าโจทก์ไม่ได้ส่งสำเนาเอกสารให้แก่
จำเลยก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสามวันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 90 โจทก์จึงต้องแพ้คดีตามคำทำ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ฎีกา
โจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เริงธรรม ลัดพลี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ